

REGULAMIN
tworzenia, wydatkowania i rozliczania środków finansowych funduszu remontowego w
Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły-Marysińska" w Łodzi

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami)
2. Statut Spółdzielni.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Użyte w regulaminie określenie:

1. ustawa - oznacza ustawę, o której mowa w § 1 ust. 1
2. Rada - oznacza Radę Nadzorczą Spółdzielni
3. Zarząd - oznacza Zarząd Spółdzielni
4. fundusz - oznacza fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

§ 3

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

§ 4

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy:

- 1/ członków Spółdzielni
- 2/ właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni
- 3/ osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

III. TWORZENIE FUNDUSZU

§ 5

1. Fundusz tworzy się z:

- 1/ odpisów obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
 - od członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych
 - od osób nie będących członkami Spółdzielni, a posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych
 - od właścicieli lokali mieszkalnych
 - od najemców lokali mieszkalnych
- 2/ kwot uzyskanych z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom za nieterminowe zakończenie robót i kar za zwłokę w usuwaniu wad
- 3/ kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawcom w związku z wadami stwierdzonymi przy odbiorze robót
- 4/ środków pochodzących z kredytów na remonty
- 5/ innych wpływów.


Alina Rochlicka-Ziępulska

2. Dopuszcza się tworzenie odpisów celowych funduszu na rzecz:

- 1/ całej Spółdzielni
- 2/ wydzielonej nieruchomości.

IV. WYDATKOWANIE FUNDUSZU

§ 6

1. Fundusz wykorzystywany jest na:

- 1/ remonty zasobów mieszkaniowych członków Spółdzielni, właścicieli lokali, osób nie będących członkami Spółdzielni, a posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz najemców lokali w zakresie obciążającym Spółdzielnię
- 2/ remonty elementów nieruchomości wspólnych
- 3/ pokrycie kosztów usunięcia awarii i usterek budowlanych
- 4/ spłatę zaciągniętych kredytów na remonty zasobów
- 5/ inne wydatki wg decyzji Zarządu lub Rady.

2. Środki funduszu nie mogą być wydatkowane na:

- 1/ naprawy i remonty, które zgodnie ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni należą do obowiązków użytkowników lokali
- 2/ remonty środków trwałych nie zaliczanych do zasobów mieszkaniowych.

§ 7

1. Realizacja prac remontowych wykonywana jest w oparciu o roczny plan rzeczowo – finansowy, uchwalany przez Radę na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd.

2. Decyzję o przeprowadzeniu określonego remontu podejmuje Zarząd na podstawie zatwierdzonego przez Radę rocznego planu, o którym mowa w ust. 1.

Ponadto realizowane mogą być potrzeby wykonania remontu na skutek awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć w momencie uchwalania planu.

V. ROZLICZANIE FUNDUSZU

§ 8

1. Remonty finansowane są w całości ze środków zgromadzonych na funduszu.

2. W uzasadnionych przypadkach np. zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo zagrożenia stanu technicznego budynku dopuszcza się przejściowe finansowanie wydatków remontowych wolnymi środkami obrotowymi Spółdzielni z jednoczesnym określeniem zasad i terminów refundacji zaangażowanych środków.

Decyzję podejmuje Zarząd i niezwłocznie o tej decyzji powiadamia Radę.

§ 9

1. Wpływy i wydatki funduszu remontowego rozliczane są z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości w 5 letnich okresach rozliczeniowych z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3.

Obowiązek rozliczenia za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2012 r. powstaje po 01.01.2013r.

ADWOKAT
Alicja Rychlicka-Ziębka

2. Decyzję o sposobie rozliczenia funduszu podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 podlega skróceniu w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej danej nieruchomości.
Z chwilą powstania wspólnoty mieszkaniowej, osoby posiadające tytuł prawny do lokalu tej nieruchomości, zobowiązane są do bezzwłocznego dokonania dopłaty do pełnej wysokości kosztów poniesionych na remonty.
4. 5 letni okres rozliczeniowy nie zwalnia służb finansowych Spółdzielni z prowadzenia corocznej ewidencji naliczeń na fundusz i kosztów poniesionych z tego funduszu z podziałem na nieruchomości.

§ 10

Nie wykorzystane lub przekroczone środki funduszu w danym roku przechodzą do rozliczenia na następny rok.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/R/13 z dnia 29.01.2013r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 39/R/97 z dnia 22.05.1997r.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

Piotr Hejnsz
Piotr Hejnsz

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Jerzy Wórczyński
Jerzy Wórczyński

ADWOKAT
Alcja Rychnicka-Ziepuł
Alcja Rychnicka-Ziepuł

Uchwała Nr 1 /R/13
Rady Nadzorczej SM "Doły-Marysińska" w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2013

Rada Nadzorcza, działając na podstawie §49 ust.1 pkt.21 statutu Spółdzielni

p o s t a n o w i ł a

uchwalić Regulamin tworzenia, wydatkowania i rozliczania środków finansowych funduszu remontowego w SM "Doły-Marysińska" w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.



SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ


Piotr Rejnsz

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ


Jerzy Torczyński